BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI Nº 13.869/2019)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação Penal Especial

BANCA

Bancas variadas

18	6	8	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 LEI SECA COMENTADA ... 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 13
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 13
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 13
9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 14
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 15
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 16
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 20
Estudo completo do assunto — material integrado ... 20
Mapa mental do assunto ... 21
Lei seca do assunto — texto oficial ... 21
Bateria de questões resolvidas ... 24
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 28
Vídeos complementares ... 29

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 13.869/2019** substituiu a antiga Lei nº 4.898/1965 e define os **crimes de abuso de autoridade** praticados por **agentes públicos** que, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, **abusam do poder** que lhes foi atribuído. A lei protege, ao mesmo tempo, o **cidadão atingido** (sua liberdade, intimidade, domicílio, integridade) e o **bom funcionamento da Administração Pública**.

Para o guarda civil municipal, este é um dos temas mais importantes do edital. O guarda é **agente público** e, portanto, pode ser **sujeito ativo** desses crimes. A rotina da guarda envolve abordagem, uso da força, condução de pessoas, apoio em prisões em flagrante e, às vezes, ingresso em imóveis: são exatamente as situações em que a lei marca os limites do poder.

A banca costuma explorar:

- os **requisitos gerais**: a **finalidade específica** (dolo específico) e a regra de que **divergência de interpretação** não é crime;
- o **sujeito ativo** (quem é agente público para a lei);
- a **ação penal** e os **efeitos da condenação** (especialmente a perda do cargo);
- os **crimes em espécie** mais ligados à atividade policial: tratamento do preso, identificação, busca domiciliar, prova ilícita e "carteirada";
- as **excludentes** do ingresso em domicílio.

> **BIZU**
>
> Estude a lei em três camadas: (1) **parte geral** (arts. 1º a 8º): finalidade específica, sujeito ativo, ação penal, efeitos, instâncias; (2) **crimes em espécie** agrupados por tema (prisão, domicílio, prova, investigação, carteirada); (3) **procedimento** (art. 39). Os verbos centrais de cada crime valem mais que a memorização literal.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Lei nº 13.869/2019**, arts. 1º e 2º (conceito e sujeito ativo), 3º (ação penal), 4º e 5º (efeitos da condenação e penas restritivas), 6º a 8º (independência das instâncias), 9º a 38 (crimes em espécie) e 39 (procedimento).
- **Lei nº 14.321/2022**: incluiu o **art. 15-A** (violência institucional).
- **Constituição Federal**, art. 5º, XI: a casa é asilo inviolável, salvo consentimento, flagrante delito, desastre, socorro ou, durante o dia, ordem judicial.
- **Código de Processo Penal** e **Lei nº 9.099/1995**: aplicação subsidiária ao processo e julgamento (art. 39 da Lei nº 13.869/2019).

> **LEI SECA**
>
> **Art. 1º** Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Abuso de autoridade

É o crime do agente público que, **no exercício das funções** ou **a pretexto de exercê-las**, **abusa do poder** que o cargo lhe confere. Dois elementos precisam estar juntos:

- **vínculo funcional**: o agente está trabalhando ou usa a função como pretexto;
- **abuso do poder** atribuído pelo cargo.

Quem age **totalmente fora** de qualquer pretexto funcional não comete abuso de autoridade, mas, se for o caso, outro crime comum.

3.2. Finalidade específica (dolo específico)

> **LEI SECA**
>
> **Art. 1º, § 1º** As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

Não basta praticar a conduta descrita no tipo. O agente precisa agir com **uma** destas finalidades:

- **prejudicar outrem**;
- **beneficiar a si mesmo ou a terceiro**;
- **mero capricho ou satisfação pessoal**.

3.3. Não existe abuso de autoridade culposo

Todos os crimes da lei são **dolosos**. A lei **não pune** o abuso **culposo** (por erro, imprudência ou negligência) nem a **falha de procedimento** praticada sem aquela finalidade especial. Isso não significa impunidade: o erro pode gerar responsabilidade **administrativa** ou **civil**.

3.4. Divergência de interpretação

> **LEI SECA**
>
> **Art. 1º, § 2º** A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

É o chamado **"crime de hermenêutica" afastado**: o agente que interpreta a lei de forma diferente de outro, ou avalia as provas de outro modo, não comete crime por isso.

> **PEGADINHA**
>
> A banca afirma que "o agente que aplica entendimento jurídico depois reformado comete abuso de autoridade". **Errado**: a divergência de interpretação, por si só, não configura o crime (art. 1º, § 2º).

3.5. Sujeito ativo (art. 2º)

É **qualquer agente público, servidor ou não**, da **administração direta, indireta ou fundacional** de **qualquer dos Poderes** da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, **compreendendo, mas não se limitando a**:

- servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;
- membros do Poder Legislativo;
- membros do Poder Executivo;
- membros do Poder Judiciário;
- membros do Ministério Público;
- membros dos tribunais ou conselhos de contas.

O parágrafo único completa: é agente público quem exerce, **ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, **mandato, cargo, emprego ou função**.

> **ATENÇÃO**
>
> O rol do art. 2º é **exemplificativo** ("compreendendo, mas não se limitando a"). Alcança o servidor efetivo, o temporário, o comissionado, o estagiário em função pública, quem trabalha sem remuneração e o **guarda municipal**, inclusive em **estágio probatório**.

3.6. Sujeito passivo

- **Imediato**: a pessoa diretamente atingida (o preso, o morador, o investigado, a vítima revitimizada).
- **Mediato**: o **Estado**, cuja Administração é prejudicada pelo mau uso do poder.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Ação penal (art. 3º)

- Os crimes da lei são de **ação penal pública incondicionada**: o Ministério Público age **sem depender** da vontade da vítima.
- Se o MP **não oferecer denúncia no prazo legal**, a vítima pode propor **ação penal privada subsidiária da pública**.
- O prazo para a ação subsidiária é de **6 meses**, contado do **fim do prazo para a denúncia** (art. 3º, §§ 1º e 2º).

> **PEGADINHA**
>
> Abuso de autoridade **não** é crime de ação penal condicionada à representação, nem de ação privada. A ação privada só aparece como **subsidiária**, se o MP ficar inerte.

4.2. Efeitos da condenação (art. 4º)

Efeito	Característica
Obrigação de indenizar o dano	Torna-se certa; o juiz, a requerimento do ofendido, fixa na sentença o valor mínimo para reparação
Inabilitação para cargo, mandato ou função pública	De 1 a 5 anos; exige reincidência e declaração motivada
Perda do cargo, mandato ou função pública	Exige reincidência e declaração motivada

> **LEI SECA**
>
> **Art. 4º, parágrafo único.** Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Repare em dois requisitos **cumulativos** para inabilitação e perda do cargo:

- **reincidência em crime de abuso de autoridade** (não basta reincidência em qualquer crime);
- **declaração motivada na sentença** (não é efeito automático).

> **EXEMPLO**
>
> Um guarda é condenado **pela primeira vez** por abuso de autoridade. O juiz pode fixar o **valor mínimo de reparação** à vítima, mas **não pode** decretar a perda do cargo com base na Lei nº 13.869/2019, porque ainda não há reincidência em crime de abuso de autoridade.

4.3. Penas restritivas de direitos (art. 5º)

Substituem as penas privativas de liberdade e podem ser aplicadas **isolada ou cumulativamente**:

- **prestação de serviços à comunidade** ou a entidades públicas;
- **suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato**, pelo prazo de **1 a 6 meses**, **com perda dos vencimentos e das vantagens**.

> **COMPARAÇÃO**
>
> **Inabilitação** (efeito da condenação): 1 a 5 anos, exige reincidência. **Suspensão do exercício** (pena restritiva de direitos): 1 a 6 meses, com perda de vencimentos, não exige reincidência. A banca troca os prazos.

4.4. Independência das instâncias (arts. 6º a 8º)

O mesmo fato pode gerar **responsabilidade penal, civil e administrativa**, que são **independentes**. A punição em uma esfera não impede a outra.

Exceções em que a decisão penal **vincula** as outras esferas:

- quando o juízo criminal decide que o **fato não existiu** ou que o agente **não foi o autor** (questões já decididas no juízo criminal não podem mais ser discutidas no cível);
- quando a sentença penal reconhece **estado de necessidade**, **legítima defesa**, **estrito cumprimento de dever legal** ou **exercício regular de direito**: faz **coisa julgada** no âmbito **cível** e **administrativo-disciplinar** (art. 8º).

4.5. Crimes ligados à prisão e ao preso

As penas são de **detenção**, quase sempre de **6 meses a 2 anos** ou de **1 a 4 anos**, **sempre com multa**.

Artigo	Conduta resumida	Pena
12	Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante ao juiz no prazo legal	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
13	Constranger o preso, com violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência, a exibir-se à curiosidade pública, a situação vexatória ou a produzir prova contra si ou contra terceiro	Detenção, 1 a 4 anos, e multa, sem prejuízo da pena da violência
15	Constranger a depor, sob ameaça de prisão, quem deve guardar sigilo; prosseguir interrogatório de quem optou pelo silêncio ou de quem pediu advogado	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
15-A	Violência institucional: revitimizar vítima ou testemunha de crimes violentos com procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos	Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa
16	Deixar de se identificar ou identificar-se falsamente ao preso na captura ou durante a detenção	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
18	Interrogar o preso durante o repouso noturno, salvo flagrante ou consentimento assistido	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
19	Impedir ou retardar o pleito do preso à autoridade judiciária	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
20	Impedir entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
21	Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento	Detenção, 1 a 4 anos, e multa

Art. 12, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, injustificadamente:

- deixa de comunicar **imediatamente** a execução de prisão temporária ou preventiva ao juiz que a decretou;
- deixa de comunicar **imediatamente** a prisão e o local onde se encontra o preso à **família** ou à **pessoa indicada**;
- deixa de entregar ao preso, **no prazo de 24 horas**, a **nota de culpa** assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;
- prolonga a execução da pena ou da prisão sem motivo justo e excepcionalíssimo, por não cumprir o alvará de soltura ou deixar de soltar o preso quando esgotado o prazo.

ATENÇÃO

No **art. 13**, a pena é **cumulada** com a da violência. O agente que causa lesão para forçar a exibição do preso responde pelo abuso **e** pela lesão corporal.

Art. 16 e o guarda. Quem deixa de se identificar ou se identifica falsamente ao preso por ocasião da **captura** ou durante a **detenção** comete o crime. O parágrafo único alcança o responsável por **interrogatório** em investigação penal que omite sua identidade ou atribui a si falsa identidade, cargo ou função.

Art. 18 e o repouso noturno. Submeter o preso a **interrogatório policial durante o período de repouso noturno** é crime, **salvo** se ele tiver sido **capturado em flagrante delito** ou se, **devidamente assistido**, **consentir** em prestar declarações.

BIZU

Na prisão, a lei exige: o agente **se identificar** ao preso (art. 16); a prisão ser **comunicada** ao juiz e à família ou pessoa indicada; a **nota de culpa** ser entregue em **24 horas** (art. 12); a **entrevista reservada** com o advogado ser respeitada (art. 20); presos de **sexos diferentes** em celas separadas (art. 21). Cada providência cabe a quem tem a atribuição legal de fazê-la.

4.6. Violência institucional (art. 15-A)

Incluído pela **Lei nº 14.321/2022**, pune quem submete a **vítima de infração penal** ou a **testemunha de crimes violentos** a **procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos** que a levem a **reviver**, sem estrita necessidade:

- a situação de violência; ou
- outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização.

Pena: detenção de **3 meses a 1 ano**, e multa.

Aumentos:

- **2/3**: se o agente **permitir que terceiro intimide** a vítima de crimes violentos, gerando revitimização (§ 1º);
- **em dobro**: se o **próprio agente intimidar** a vítima de crimes violentos, gerando revitimização (§ 2º).

EXEMPLO

Uma vítima de violência sexual é obrigada a narrar o fato várias vezes, sem necessidade, a diferentes agentes no mesmo plantão, inclusive diante do agressor que a hostiliza. Há, em tese, **violência institucional** (art. 15-A), com aumento de **2/3** se o agente **permitiu** a intimidação pelo terceiro.

4.7. Violação de domicílio e busca fora do horário (art. 22)

LEI SECA

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na mesma pena incorre quem (§ 1º):

- **coage** alguém, mediante violência ou grave ameaça, a **franquear-lhe o acesso** a imóvel ou suas dependências;
- **cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h**.

Não há crime (§ 2º) se o ingresso for:

- para **prestar socorro**; ou
- quando houver **fundados indícios** que indiquem a necessidade do ingresso em razão de **flagrante delito** ou de **desastre**.

> **EXEMPLO**
>
> Durante uma ocorrência, um guarda ouve gritos de socorro dentro de uma casa e entra sem mandado para socorrer a vítima: **não há crime** (art. 22, § 2º). Se entrar apenas porque "achou suspeito", **sem fundados indícios** de flagrante ou outra causa legal, pode responder pelo art. 22.

> **PEGADINHA**
>
> O horário proibido para cumprir **mandado de busca domiciliar** é **depois das 21h ou antes das 5h**. A banca troca para "depois das 18h" ou "antes das 6h", expressões ligadas à antiga ideia de "dia" que a lei não usa. E a restrição de horário é para o **cumprimento de mandado**: o ingresso em **flagrante**, **socorro** ou **desastre** pode ocorrer a qualquer hora.

4.8. Investigação e prova

Artigo	Conduta resumida	Pena
23	Inovar artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa, no curso de diligência, investigação ou processo, para se eximir de responsabilidade ou prejudicar outrem	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
25	Obter prova, em investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito; ou usar a prova sabendo de sua ilicitude	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
27	Requisitar ou instaurar procedimento investigatório sem qualquer indício de crime, ilícito funcional ou infração administrativa	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
28	Divulgar gravação sem relação com a prova, expondo intimidade, vida privada, honra ou imagem do investigado	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
29	Prestar informação falsa sobre procedimento para prejudicar o investigado	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
30	Iniciar persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente	Detenção, 1 a 4 anos, e multa
31	Estender injustificadamente a investigação, em prejuízo do investigado	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa

Artigo	Conduta resumida	Pena
32	Negar ao interessado, defensor ou advogado acesso aos autos, ressalvadas diligências em curso com sigilo imprescindível	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
38	O responsável pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa

Observações:

- **Art. 23**: inclui o agente que inova o local para **se eximir de responsabilidade por excesso** praticado na diligência, e quem **omite dados** para desviar o curso da investigação.
- **Art. 27**: **não há crime** quando se tratar de **sindicância** ou **investigação preliminar sumária**, devidamente justificada.
- Os **arts. 27, 29 e 31** constam do texto oficial com anotação de **ações diretas de inconstitucionalidade** (ADI 6234 e ADI 6240). Convém consultar o texto vigente antes de aprofundar esses tipos.

ATENÇÃO

O **art. 38** é crime do **responsável pelas investigações**. Na prática policial, divulgar fotos e vídeos de detidos em redes sociais "apontando o culpado" antes da conclusão da apuração pode configurar esse crime (quando praticado por quem conduz a investigação) ou o do **art. 13** (exibição do preso à curiosidade pública, mediante constrangimento).

4.9. Exigência sem amparo legal e "carteirada" (art. 33)

- **Caput: exigir informação** ou **cumprimento de obrigação**, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, **sem expresso amparo legal**. Pena: detenção, **6 meses a 2 anos**, e multa.
- **Parágrafo único:** incorre na mesma pena quem **se utiliza de cargo ou função pública** ou **invoca a condição de agente público** para **se eximir de obrigação legal** ou para **obter vantagem ou privilégio indevido**. É a famosa **"carteirada"**.

EXEMPLO

Para obter vantagem pessoal, um guarda de folga invoca o cargo para não pagar a conta de um restaurante. Há uso da condição de agente público para obter vantagem indevida: **art. 33, parágrafo único** (detenção de 6 meses a 2 anos, e multa). O mesmo vale para quem "dá carteirada" para escapar de uma autuação de trânsito.

ATENÇÃO

Exigir documento ou informação só é legítimo com **base legal**. O guarda que impõe obrigação sem amparo em lei pode cometer o art. 33, **desde que presente** o dolo específico do art. 1º, § 1º. A exigência feita por **equívoco de interpretação**, sem aquela finalidade, não é crime.

4.10. Outras condutas relevantes

- **Art. 10:** decretar a **condução coercitiva** de testemunha ou investigado **manifestamente descabida** ou **sem prévia intimação** de comparecimento ao juízo. Pena: detenção, 1 a 4 anos, e multa.
- **Art. 9º:** decretar medida de privação da liberdade em **manifesta desconformidade** com as hipóteses legais (crime típico de autoridade judiciária).

4.11. Procedimento (art. 39)

Aplicam-se, **no que couber**, o **Código de Processo Penal** e a **Lei nº 9.099/1995** ao processo e julgamento dos crimes da lei. Consequências:

- crimes com **pena máxima de até 2 anos** (arts. 12, 15-A, 16, 18, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 38) são de **menor potencial ofensivo**: termo circunstanciado, composição civil, transação penal;
- crimes com **pena de 1 a 4 anos** (arts. 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 30) seguem o **rito comum**, mas admitem, em tese, a **suspensão condicional do processo**, porque a pena mínima é igual a 1 ano.

BIZU

Regra prática das penas: crime ligado a **liberdade, domicílio, violência e prova** tende a **1 a 4 anos**; crime ligado a **comunicação, identificação, prazos e informação** tende a **6 meses a 2 anos**. A exceção que mais cai é o **art. 15-A** (3 meses a 1 ano).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 1º, § 1º** As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

Comentário: é o filtro de toda a lei. Sem uma dessas três finalidades, a conduta pode ser ilícita administrativamente, mas não é crime de abuso de autoridade.

> **Art. 2º** É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território [...].

Comentário:

"servidor ou não"

e

> "compreendendo, mas não se limitando a"

mostram que o conceito é amplo e o rol é exemplificativo.

> **Art. 4º, II e III, e parágrafo único.** II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos; III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Comentário: dois requisitos: reincidência **específica** e fundamentação na sentença.

> **Art. 13.** Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

Comentário: o meio de execução é **violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência**. A pena da violência é somada.

> **Art. 15-A, §§ 1º e 2º.** § 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços). § 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.

Comentário: permitir que terceiro intimide: mais 2/3. **Ele mesmo intimidar**: em dobro.

> **Art. 22, § 1º, III, e § 2º.** III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas). § 2º Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

Comentário: horário de 21h às 5h vale para o **mandado**. Socorro, flagrante (com fundados indícios) e desastre excluem o crime.

> **Art. 38.** Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Comentário: o sujeito ativo é o **responsável pelas investigações**; o momento é **antes** de concluídas as apurações **e** formalizada a acusação.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Ingresso em domicílio sem mandado. O STF fixou, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em **fundadas razões**, devidamente **justificadas a posteriori**, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e de nulidade dos atos praticados. É a mesma lógica do art. 22, § 2º: **fundados indícios**, e não mera suspeita genérica.

Para o guarda, isso significa registrar, no boletim ou no termo, **quais elementos concretos** justificaram o ingresso (gritos, visualização do crime, perseguição contínua, informação qualificada confirmada no local).

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 11 (STF):** só é lícito o uso de algemas em casos de **resistência** e de **fundado receio de fuga** ou de **perigo à integridade física** própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, **justificada a excepcionalidade por escrito**, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

REVISÃO

A SV 11 conversa com o art. 13 da lei: expor o preso algemado sem necessidade à curiosidade pública, mediante constrangimento, pode configurar abuso. Algemas exigem **justificativa escrita**.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Ponto	Regra	Cuidado
Elemento subjetivo	Dolo + finalidade específica	Não há forma culposa
Divergência de interpretação	Não é crime	Art. 1º, § 2º
Sujeito ativo	Agente público, servidor ou não	Inclui temporário e não remunerado
Ação penal	Pública incondicionada	Privada subsidiária em 6 meses
Inabilitação	1 a 5 anos	Reincidência específica + motivação
Suspensão do exercício (pena)	1 a 6 meses, com perda de vencimentos	Pena restritiva, não exige reincidência

Ponto	Regra	Cuidado
Mandado de busca	Proibido após 21h e antes das 5h	Flagrante, socorro e desastre: qualquer hora
Nota de culpa	24 horas	Art. 12, parágrafo único
Interrogatório noturno	Crime	Salvo flagrante ou consentimento assistido
Violência institucional	3 meses a 1 ano	+2/3 se permite; em dobro se o agente intimida

Conduta do agente	Crime da lei
Não se identifica ao preso na captura	Art. 16
Exibe o preso, mediante constrangimento, à curiosidade pública	Art. 13
Entra em casa sem fundados indícios de flagrante	Art. 22
Cumpre mandado de busca às 22h	Art. 22, § 1º, III
Usa prova sabendo que é ilícita	Art. 25, parágrafo único
Invoca o cargo para não pagar conta	Art. 33, parágrafo único
Investigador aponta culpado em rede social antes da acusação	Art. 38

9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

- **Abordagem e identificação**: ao capturar ou deter alguém, o guarda deve **identificar-se**. Omitir a identidade ou usar identidade falsa é crime (art. 16).
- **Uso de algemas e exposição**: algemas só nas hipóteses da SV 11, com justificativa escrita. **Não** exponha o detido a fotos, filmagens ou "desfile" para a população ou imprensa (art. 13).
- **Ingresso em imóvel**: só com **consentimento válido**, **mandado** (durante o horário permitido), ou nas hipóteses de **socorro**, **desastre** ou **fundados indícios de flagrante**. Registre os motivos concretos.
- **Condução à delegacia**: comunique os fatos com fidelidade. Inovar o local ou a cena para se livrar de responsabilidade por excesso é crime (art. 23).
- **Vítimas**: evite submeter a vítima a relatos repetidos e desnecessários e não permita que o agressor a intimide (art. 15-A).
- **Exigências ao cidadão**: só exija documentos, informações ou condutas com **amparo legal** (art. 33, caput).
- **Fora de serviço**: nunca use a condição de guarda para obter vantagem ou fugir de obrigação (art. 33, parágrafo único).
- **Redes sociais**: não divulgue imagens e conclusões sobre a culpa de detidos.

RESUMO

O guarda que age **dentro da lei**, de boa-fé, mesmo que erre na interpretação, **não** comete abuso de autoridade. O crime exige a **finalidade específica** de prejudicar, beneficiar ou satisfazer capricho.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Finalidade específica**: prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal.
- **Não existe** abuso de autoridade **culposo**.
- **Divergência de interpretação** de lei ou de avaliação de fatos e provas **não** é crime.
- **Sujeito ativo**: agente público, **servidor ou não**, de qualquer Poder e ente, mesmo **transitório** ou **sem remuneração**; rol exemplificativo.
- **Ação penal pública incondicionada**; privada subsidiária em **6 meses**.
- **Inabilitação (1 a 5 anos) e perda do cargo**: só com **reincidência em abuso** e **declaração motivada**.
- **Suspensão do exercício**: pena restritiva de **1 a 6 meses**, com perda de vencimentos.
- **Coisa julgada** no cível e no administrativo: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito.
- **Busca domiciliar por mandado**: proibida **após 21h** e **antes das 5h**.
- **Exclusão do art. 22**: socorro, fundados indícios de flagrante, desastre.
- **Nota de culpa em 24 horas**.
- **Carteirada**: art. 33, parágrafo único.
- **Violência institucional** (art. 15-A): 3 meses a 1 ano; +2/3 ou em dobro.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O agente que, por imprudência, deixa de comunicar a prisão no prazo comete abuso de autoridade culposo."*
Falso. Não existe forma culposa; todos os crimes exigem dolo e finalidade específica.

✗ *"Só comete abuso de autoridade o servidor público efetivo e remunerado."*
Falso. O art. 2º alcança agente público servidor ou não, mesmo transitório ou sem remuneração.

✗ *"A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública condicionada à representação da vítima."*
Falso. É pública incondicionada, admitida a privada subsidiária se o MP for inerte.

✗ *"A perda do cargo é efeito automático de qualquer condenação por abuso de autoridade."*
Falso. Exige reincidência em crime de abuso de autoridade e declaração motivada na sentença.

✗ *"A inabilitação para função pública dura de 1 a 6 meses."*
Falso. A inabilitação é de 1 a 5 anos; de 1 a 6 meses é a suspensão do exercício, pena restritiva de direitos.

✗ *"Cumprir mandado de busca domiciliar às 20h30 é crime de abuso de autoridade."*
Falso. O crime é cumprir o mandado após as 21h ou antes das 5h.

✗ *"Entrar em casa sem mandado é sempre crime, mesmo para socorrer alguém."*
Falso. O art. 22, § 2º, exclui o crime no socorro, no desastre e nos fundados indícios de flagrante.

✗ *"A divergência na avaliação das provas configura abuso quando prejudica o investigado."*
Falso. A divergência de interpretação ou de avaliação de provas não configura abuso (art. 1º, § 2º).

✗ *"Interrogar preso durante o repouso noturno é sempre crime."*
Falso. Não há crime se ele foi capturado em flagrante ou se, devidamente assistido, consentir.

✗ *"No art. 15-A, a pena dobra quando o agente permite que terceiro intimide a vítima."*
Falso. Permitir: aumento de 2/3; o próprio agente intimidar: em dobro.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Para que as condutas da Lei nº 13.869/2019 configurem crime de abuso de autoridade, é necessário que o agente atue

A) com culpa grave, ainda que sem intenção.
B) com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal.
C) sempre em horário de serviço e fardado.
D) apenas quando houver dano patrimonial à vítima.

Gabarito: B.

É o art. 1º, § 1º. A) não há forma culposa. C) o crime também ocorre "a pretexto de exercer" a função. D) a lei não exige dano patrimonial.

QUESTÃO 02

Um agente público contratado temporariamente, sem vínculo efetivo, pratica uma das condutas da lei com a finalidade de prejudicar alguém. Ele

A) não responde, porque a lei alcança apenas servidores efetivos.

B responde apenas administrativamente.

C pode ser sujeito ativo do crime, pois a lei alcança agente público, servidor ou não, mesmo transitório ou sem remuneração.

D só responde se for membro de Poder.

Gabarito: C.

Art. 2º e parágrafo único. A) e D) restringem indevidamente o rol, que é exemplificativo. B) as instâncias são independentes e ele pode responder penalmente.

QUESTÃO 03

Sobre os efeitos da condenação por abuso de autoridade, é correto afirmar que

A a perda do cargo é automática em qualquer condenação.

B a inabilitação para cargo, mandato ou função pública dura de 1 a 6 meses.

C a obrigação de indenizar depende de reincidência.

D a inabilitação e a perda do cargo dependem de reincidência em crime de abuso de autoridade e devem ser declaradas motivadamente na sentença.

Gabarito: D.

É o art. 4º, parágrafo único. A) não são automáticas. B) a inabilitação é de 1 a 5 anos. C) a indenização é efeito que não exige reincidência.

QUESTÃO 04

Guardas municipais ouvem gritos de socorro vindos de uma residência e, sem mandado, ingressam para socorrer a vítima, às 23h. A conduta

A não configura crime, porque o ingresso para prestar socorro está excluído pelo art. 22, § 2º.

B configura crime, pois ocorreu após as 21h.

C configura crime, pois não havia mandado judicial.

D só é lícita se houver autorização posterior do juiz.

Gabarito: A.

O socorro exclui o crime, a qualquer hora. B) o limite de 21h às 5h é para o cumprimento de mandado de busca. C) o mandado não é exigido no socorro. D) a lei não exige autorização posterior.

QUESTÃO 05

Um agente cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar às 4h30. Em tese, a conduta

A) é lícita, pois havia mandado judicial.
B) configura o crime do art. 22, § 1º, III, pois o mandado foi cumprido antes das 5h.
C) é lícita, pois o limite é 6h.
D) configura apenas infração disciplinar.

Gabarito: B.

O art. 22, § 1º, III, pune quem cumpre mandado de busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h, com a pena do caput (detenção de 1 a 4 anos, e multa), presente a finalidade específica. A) o mandado não autoriza qualquer horário. C) o limite legal é 5h. D) há previsão penal.

QUESTÃO 06

Um guarda municipal, de folga, invoca a condição de agente público para não pagar a conta de um bar. A conduta corresponde, em tese, ao crime de

A) violência institucional (art. 15-A).
B) violação de domicílio (art. 22).
C) uso do cargo para obter vantagem ou privilégio indevido (art. 33, parágrafo único).
D) não há crime, pois ele estava de folga.

Gabarito: C.

É a "carteirada": invocar a condição de agente público para obter vantagem indevida ou se eximir de obrigação. A) e B) tratam de condutas diferentes. D) a lei alcança quem age "a pretexto" da função e quem invoca a condição de agente.

QUESTÃO 07

A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é

A) privada, exclusivamente.
B) pública condicionada à representação da vítima.
C) pública condicionada à requisição do chefe do Poder.
D) pública incondicionada, admitida a ação privada subsidiária se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal.

Gabarito: D.

Art. 3º. A ação privada subsidiária pode ser proposta em 6 meses contados do fim do prazo para a denúncia. A), B) e C) não correspondem à lei.

QUESTÃO 08

Em uma delegacia, uma vítima de crime violento é obrigada a relatar o fato repetidamente, sem necessidade, e o agente público responsável **permite** que o agressor a intimide, gerando revitimização. A pena do art. 15-A será

A) aumentada de 2/3.
B) aplicada em dobro.
C) a mesma do caput, sem aumento.
D) substituída obrigatoriamente por multa.

Gabarito: A.

§ 1º: permitir que terceiro intimide a vítima gera aumento de 2/3. B) o dobro é para quando o próprio agente intimida (§ 2º). C) há causa de aumento. D) não há essa previsão.

QUESTÃO 09

Dois agentes divergem sobre a interpretação de uma norma, e um deles aplica entendimento que depois é reformado pelo Judiciário, sem intenção de prejudicar ninguém. Nesse caso,

A) há crime de abuso de autoridade, porque a interpretação estava errada.
B) não há crime de abuso de autoridade, pois a divergência na interpretação de lei não o configura.
C) há crime culposo de abuso de autoridade.
D) há crime se a vítima representar.

Gabarito: B.

Art. 1º, § 2º, e ausência da finalidade específica do § 1º. A) erro de interpretação não é crime. C) não há forma culposa. D) a ação é incondicionada e, de todo modo, não há crime.

QUESTÃO 10

Sobre o tratamento do preso, assinale a alternativa que **não** configura crime de abuso de autoridade.

A) Deixar de se identificar ao preso no momento da captura.
B) Deixar de entregar ao preso, em 24 horas, a nota de culpa, injustificadamente.
C) Manter presos de ambos os sexos na mesma cela.
D) Interrogar, durante o repouso noturno, o preso capturado em flagrante delito.

Gabarito: D.

O art. 18 ressalva o preso capturado em flagrante (e o que, assistido, consente). A) é o art. 16; B) é o art. 12, parágrafo único; C) é o art. 21, todos crimes, presente a finalidade específica.

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Lei nº 13.869/2019 substituiu a Lei nº 4.898/1965.
- Crime de agente público que, no exercício ou a pretexto da função, abusa do poder.
- Finalidade específica: prejudicar, beneficiar a si ou a terceiro, capricho ou satisfação pessoal.
- Sem forma culposa. Divergência de interpretação ou de avaliação de provas não é crime.
- Sujeito ativo: agente público, servidor ou não, qualquer Poder e ente, mesmo transitório ou sem remuneração; rol exemplificativo; inclui o guarda.
- Ação pública incondicionada; privada subsidiária em 6 meses do fim do prazo da denúncia.
- Efeitos: indenizar (valor mínimo na sentença); inabilitação 1 a 5 anos e perda do cargo só com reincidência em abuso e declaração motivada.
- Penas restritivas: serviços à comunidade; suspensão do exercício de 1 a 6 meses com perda de vencimentos.
- Instâncias independentes; excludentes reconhecidas no penal fazem coisa julgada no cível e no disciplinar.
- Preso: identificar-se (art. 16); comunicar prisão ao juiz e à família (art. 12); nota de culpa em 24 h; não exibir à curiosidade pública (art. 13, pena somada à da violência); não interrogar à noite, salvo flagrante ou consentimento assistido (art. 18); entrevista reservada com advogado (art. 20); celas separadas por sexo (art. 21).
- Violência institucional (art. 15-A): 3 meses a 1 ano; +2/3 se permite intimidação; em dobro se o agente intimida.
- Domicílio (art. 22): 1 a 4 anos; mandado de busca proibido após 21h e antes das 5h; sem crime no socorro, desastre e fundados indícios de flagrante.
- Prova ilícita (art. 25): 1 a 4 anos, inclusive usar sabendo da ilicitude.
- Carteirada e exigência sem amparo legal (art. 33): 6 meses a 2 anos.
- Culpa antecipada em rede social pelo responsável da investigação (art. 38): 6 meses a 2 anos.
- Procedimento: CPP e Lei nº 9.099/1995 no que couber (art. 39).
- Algemas: só nas hipóteses da SV 11, com justificativa escrita.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Abuso de Autoridade

Sujeitos
- Agente público em sentido amplo
- Vítima: pessoa atingida
- Estado também é atingido

Dolo específico
- Prejudicar outrem
- Beneficiar a si ou a terceiro
- Capricho ou satisfação pessoal
- Divergência interpretativa não é crime

Processo
- Ação pública incondicionada
- Ação privada subsidiária
- Penas restritivas de direitos

Efeitos da condenação
- Indenizar
- Inabilitação
- Perda do cargo
- Exigem reincidência e motivação

Condutas
- Exibir preso à curiosidade pública
- Não se identificar ao preso
- Busca após 21h ou antes das 5h
- Carteirada

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 1º, §1º — Lei 13.869/2019 TEXTO LEGAL

> Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
>
> § 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.
>
> § 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

Observação: DOLO ESPECÍFICO obrigatório. Sem finalidade específica = não há crime de abuso de autoridade. Ilegalidade isolada não configura o crime.

Art. 2º — Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) TEXTO LEGAL

> Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:
>
> **I –** servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;
>
> **II –** membros do Poder Legislativo;
>
> **III –** membros do Poder Executivo;
>
> **IV –** membros do Poder Judiciário;
>
> **V –** membros do Ministério Público;
>
> **VI –** membros dos tribunais ou conselhos de contas.
>
> [...]

Observação: Crime próprio de agente público em sentido amplo (rol exemplificativo). O particular responde em concurso se conhecer a condição do agente (CP, art. 30). O parágrafo único amplia o conceito a vínculos transitórios ou sem remuneração.

Art. 4º — Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) TEXTO LEGAL

> Art. 4º São efeitos da condenação:
>
> **I –** tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;
>
> **II –** a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;
>
> **III –** a perda do cargo, do mandato ou da função pública.
>
> Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Observação: Perda do cargo e inabilitação exigem reincidência ESPECÍFICA em abuso de autoridade e declaração motivada. Pegadinha frequente de prova.

Art. 13 — Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) TEXTO LEGAL

> Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I – exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II – submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;

III – produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro: (Promulgação partes vetadas)

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência.

Observação: Tipo central da atividade policial: exposição do preso à mídia, situação vexatória e autoincriminação forçada. O inciso III voltou com a derrubada do veto.

Art. 15-A (violência institucional) — Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) TEXTO LEGAL

Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade:

I – a situação de violência; ou

II – outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços).

§ 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.

(Incluído pela Lei nº 14.321, de 2022)

Observação: Criminalização expressa da vitimização secundária (revitimização) praticada por agentes do sistema — inclusive na oitiva policial; muito cobrado em provas de Delegado.

Art. 22 — Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) TEXTO LEGAL

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem:

I – coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;

II – (VETADO);

III – cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).

§ 2º Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito

> ou de desastre.

Observação: Define objetivamente o 'dia' para cumprir mandado de busca (5h às 21h). O § 2º afasta o crime no socorro e quando há fundados indícios de flagrante, na linha do Tema 280/STF (fundadas razões).

Art. 38 — Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) TEXTO LEGAL

> Art. 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação: (Promulgação partes vetadas)
>
> Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Observação: Atinge diretamente o Delegado (responsável pelas investigações) que, em entrevista ou rede social, aponta culpados antes da acusação formal. Exige a finalidade específica do art. 1º, § 1º.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Para que a conduta de um agente público configure crime de abuso de autoridade, a Lei nº 13.869/2019 exige, além do dolo, que ele atue

A) com violência física contra a vítima.
B) com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal.
C) fora do horário de serviço.
D) mediante pagamento de vantagem indevida.
E) com o uso de arma de fogo.

Gabarito: B

A lei exige elemento subjetivo especial: prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal. Violência, horário, propina e arma não são requisitos gerais.

QUESTÃO 2

Um agente público, em procedimento de investigação, obtém uma prova por meio manifestamente ilícito e, posteriormente, dela faz uso em desfavor do investigado, ciente de sua ilicitude. De acordo com o art. 25 da Lei nº 13.869/2019,

A) ele só responde pela obtenção da prova, pois o uso posterior da prova ilícita em desfavor do investigado é irrelevante para fins penais.

B ele só responde pelo uso da prova, pois a obtenção por meio manifestamente ilícito é conduta atípica no caso.

C ele não responde criminalmente, pois a prova ilícita é apenas desentranhada dos autos, sem outra consequência.

D ele pratica o crime de obtenção de prova manifestamente ilícita e incorre nas mesmas penas pelo uso da prova que sabe ilícita.

E ele responde somente se o investigado for absolvido ao final do processo por ausência de provas lícitas.

Gabarito: D

O art. 25 pune quem obtém prova por meio manifestamente ilícito em investigação ou fiscalização, e o parágrafo único alcança quem faz uso da prova, em desfavor do investigado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. A mera inadmissibilidade da prova no processo não elimina a responsabilidade penal.

QUESTÃO 3

Um agente público interpretou determinada lei de maneira diferente da adotada posteriormente pelo tribunal, sem qualquer intenção de prejudicar alguém. Segundo a Lei nº 13.869/2019, essa conduta

A configura abuso de autoridade na forma culposa.

B configura abuso de autoridade se causar prejuízo.

C configura crime de hermenêutica punível com detenção.

D gera perda automática do cargo.

E por si só, não configura abuso de autoridade.

Gabarito: E

A lei afirma expressamente que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura, por si só, abuso de autoridade. Além disso, não existe forma culposa.

QUESTÃO 4

Um policial deixa injustificadamente de comunicar ao juiz, no prazo legal, a prisão em flagrante que realizou. Em tese, segundo a Lei nº 13.869/2019, a conduta configura crime de abuso de autoridade punido com

A reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

B detenção, de 3 meses a 1 ano, sem multa.

C detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

D reclusão, de 1 a 4 anos, sem multa.

E apenas multa, sem pena privativa de liberdade.

Gabarito: C

O art. 12, caput, pune quem deixa injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Os crimes da lei são, em geral, apenados com detenção.

QUESTÃO 5

Um agente público de fiscalização exige de um comerciante o pagamento de uma taxa que nenhuma lei prevê, sob pena de interditar o estabelecimento. Em tese, a conduta se enquadra no crime de abuso de autoridade de

A) decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com a lei (art. 9º).
B) exigir informação ou cumprimento de obrigação sem expresso amparo legal (art. 33).
C) submeter o preso a interrogatório durante o período de repouso noturno (art. 18).
D) manter presos de ambos os sexos na mesma cela (art. 21).
E) antecipar atribuição de culpa em rede social antes de concluída a apuração (art. 38).

Gabarito: B

O art. 33 pune quem exige informação ou cumprimento de obrigação, inclusive de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, em respeito ao princípio da legalidade. As demais alternativas descrevem crimes que dizem respeito a prisão, interrogatório, custódia ou divulgação de investigação, o que não ocorreu.

QUESTÃO 6

Em uma delegacia, um agente público impede, sem justa causa, que o preso se entreviste pessoal e reservadamente com seu advogado. De acordo com a Lei nº 13.869/2019, essa conduta

A) não configura crime, pois a entrevista com o advogado depende de autorização da autoridade policial.
B) configura crime somente se o preso estiver incomunicável por decisão judicial.
C) configura crime de abuso de autoridade, previsto no art. 20 da lei.
D) configura crime apenas se o advogado não possuir procuração nos autos.
E) configura somente infração administrativa do agente.

Gabarito: C

O art. 20 pune quem impede, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A entrevista reservada é prerrogativa do preso e do advogado, e não depende de autorização da autoridade policial.

QUESTÃO 7

Entre as penas restritivas de direitos substitutivas das penas privativas de liberdade previstas na Lei nº 13.869/2019 está

A) a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, por 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens.

B) a suspensão do exercício do cargo, pelo prazo de 1 a 3 anos, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens do agente.

C) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, pelo mesmo prazo da pena privativa substituída.

D) a limitação de fim de semana, em casa de albergado, por até 2 anos, com frequência a cursos obrigatórios.

E) a proibição de frequentar repartições públicas e de contratar com o Poder Público, pelo prazo de 5 anos.

Gabarito: A

O art. 5º prevê como penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato por 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens. Elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa.

QUESTÃO 8

Um agente público, mediante grave ameaça, obriga um preso a posar para fotografias de jornalistas, com o objetivo de expô-lo e prejudicá-lo. Segundo a Lei nº 13.869/2019, a conduta

A) não configura crime, pois a exposição da imagem do preso à imprensa é sempre lícita.

B) configura crime apenas se o preso já tiver sido condenado definitivamente.

C) configura crime somente se da exposição resultar lesão corporal grave.

D) configura o crime de constranger o preso a exibir-se à curiosidade pública (art. 13).

E) configura crime apenas se a imprensa pagar ao agente pela imagem do preso.

Gabarito: D

O art. 13 pune quem constrange o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, entre outras condutas. A pena (detenção de 1 a 4 anos e multa) é aplicada sem prejuízo da pena correspondente à violência. A lei protege a dignidade do preso.

QUESTÃO 9

Um servidor é condenado, pela primeira vez, por crime de abuso de autoridade. Quanto à perda do cargo, é correto afirmar que

A) não é automática: depende de reincidência em crime de abuso de autoridade e deve ser declarada motivadamente na sentença.
B) é efeito automático de toda condenação por abuso de autoridade.
C) só pode ser aplicada pela Câmara Municipal.
D) é obrigatória quando a pena for de multa.
E) é vedada em qualquer hipótese pela lei.

Gabarito: A

A inabilitação e a perda do cargo dependem de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticas, exigindo declaração motivada na sentença. Por isso, em uma primeira condenação, não ocorrem.

QUESTÃO 10

De acordo com a Lei nº 13.869/2019, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade

A) somente o servidor público efetivo, aprovado em concurso público e investido em cargo permanente.
B) apenas os integrantes das forças policiais, das Forças Armadas e das guardas municipais.
C) exclusivamente os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais de contas.
D) somente o agente público que receba remuneração dos cofres públicos pelo exercício da função.
E) qualquer agente público, ainda que o exerça de forma transitória ou sem remuneração.

Gabarito: E

O art. 2º define o sujeito ativo de forma ampla: qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes e esferas da Federação. O parágrafo único alcança quem exerce a função ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Por isso o guarda municipal também pode praticar o crime.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quem pode cometer abuso de autoridade?	Qualquer agente público, servidor ou não, mesmo transitório ou sem remuneração.
Quais as finalidades específicas exigidas?	Prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal.

Pergunta	Resposta
Existe abuso de autoridade culposo?	Não. Todos os crimes da lei são dolosos.
Qual é a ação penal?	Pública incondicionada.
A perda do cargo é automática?	Não. Exige reincidência em abuso de autoridade e declaração motivada na sentença.
Em que horário o cumprimento de mandado de busca domiciliar é crime?	Após as 21h ou antes das 5h.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

[AULA 01] LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 13.869/19 \| PARA GUARDA MUNICIPAL ASSISTIR
FZ Concursos
https://youtu.be/WljA9hx-Ia4

LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - Lei 13.869/2019 (principais pontos) \| c/ Material Gratuito ASSISTIR
Prof. Diego Pureza
https://youtu.be/tRaMAOv4gyk

Nova Lei de ABUSO de AUTORIDADE (Lei nº 13.869/19) - Principais Pontos [Resumo - Atualizado] ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/YgIRth8BEwI